



INTRODUCTION

La Recommandation de l'OCDE sur les marchés publics souligne plusieurs principes qui se renforcent mutuellement et qui peuvent, directement ou indirectement, prévenir la corruption et promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilisation dans la passation des marchés publics.

Ces principes comprennent :

- l'intégrité
- la transparence
- la participation des parties prenantes
- l'accessibilité
- la passation électronique des marchés publics
- la supervision et le contrôle

MOYENS INSTITUTIONNELS

- L'accès aux marchés publics par des entreprises potentielles de toutes tailles est important pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix grâce à une concurrence équitable.
- La participation des petites et moyennes entreprises (PME) dans les passations de marchés publics peut être facilitée par la rationalisation des procédures d'appels d'offres et la réduction de la lourdeur administrative, ce qui permet de proposer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises tout en réduisant les possibilités de corruption. Afin d'assurer une concurrence

équitable et de sanctionner les pratiques de corruption, les entreprises dont les antécédents en matière d'atteintes à l'intégrité ont été démontrés peuvent être exclues de l'accès aux marchés publics.

- Renforcement du cadre institutionnel des marchés publics à travers la séparation des fonctions de manager spécialiste en passation / contrôle des marchés publics, et les autres fonctions. Par exemple, dans certaines structures, le Responsable Marché Public est le Manager Financier ou le 1^{er} responsable de la structure. Cela implique des cas de conflits d'intérêts et de signatures en doublons sur les marchés à signer
- Meilleure implication des structure nationales dans le processus de gestion des marchés publics (Cour de comptes à posteriori etc...)
- Donner plus de moyens de traitement aux structures nationales en charge du contrôle et de l'audit des marchés publics : les observations provenant des activités de supervision et de contrôle peuvent donner un aperçu des risques nouveaux ou émergents ou des signaux d'alarme, ce qui permet de mettre à jour et d'affiner le système de supervision et de contrôle. En outre, la prise de sanctions appropriées après avoir détecté des comportements illicites grâce à des activités de contrôle et de supervision peut avoir un effet dissuasif sur les actes de corruption.
- Mettre systématiquement des clauses d'audits externes en renforçant les audits de performances aux cotes des audits de conformité

MOYENS TECHNOLOGIQUES

- L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les marchés publics
- Accroître la transparence, faciliter l'accès aux appels d'offres publics, réduire les interactions directes entre les responsables des marchés publics et les entreprises, ce qui accroît la mobilisation et la concurrence, et permettre de détecter plus facilement la corruption et les irrégularités, comme les trucages d'offres.

- La numérisation des processus de passation des marchés renforce les contrôles internes anticorruption et la détection des manquements à l'intégrité, et fournit des pistes de services d'audit pouvant faciliter les activités d'enquête
- L'utilisation des codes QR pour les documents administratifs, techniques et financiers afin de limiter le faux et usage de faux ainsi que la falsification desdits documents
- Mettre en place des systèmes automatisés de détection de la fraude dans la passation électronique de marchés à travers des filtres d'intégrité. Ces algorithmes qui peuvent être intégrés aux systèmes de passation électronique de marchés pour détecter et prévenir la fraude ou les irrégularités.
- Envisager la possibilité à moyen terme de l'intégration de l'intelligence artificielle IA pour la détection de la fraude sous toutes ses formes en marchés publics

MOYENS HUMAINS

- Afin de promouvoir la responsabilisation du gouvernement et de renforcer la confiance dans les institutions publiques, plusieurs pays de l'OCDE disposent de pratiques de longue date qui impliquent un large groupe de parties prenantes dans le processus de passation des marchés publics, notamment des bureaux de lutte contre la corruption, des organisations du secteur privé, des utilisateurs finaux, la société civile, les médias et le grand public.
- Plus récemment, certains pays ont introduit un contrôle social direct en impliquant les citoyens aux étapes critiques du processus de passation des marchés. Un dialogue ouvert et régulier avec les fournisseurs et les associations professionnelles peut renforcer la compréhension mutuelle des facteurs qui façonnent les marchés publics et mitiger les risques de corruption.
- Renforcer les capacités des équipes de commande publique afin de limiter les risques opérationnels

- Sensibiliser de façon cohérente les équipes de commande publique afin de limiter les risques d'intégrité (ces acteurs apprécient mal généralement les impacts et les dégâts de leurs actes sur le processus des marchés publics).
- Mettre en place un programme de démonstration du coût de la corruption et son impact sur les populations
- Mettre en place des programmes d'intégrité avec des indicateurs pour gérer les personnes (privé et publiques) exclues de la commande publique

MOYENS INFORMATIONNELS

Mettre en place des dispositifs de lanceurs d'alerte et leur programme de protection

Renforcer l'implication de la presse à travers la mise à disposition des informations en temps réel (rapports d'audits par exemple)

Accompagner, former, protéger et récompenser les journalistes d'investigation

PROPOSITIONS ADDITIONNELLES TACTIQUES

Implication de la société civile, associations et ONGs

Recommandé par l'OCDE et intégré dans certaines dispositions nationales, elle permet d'associer les populations au contrôle social des marchés (passation et exécution). Ces organisations devront être sélectionnés par l'autorité contractante et avoir accès aux informations en temps réel.

Dématérialisation des procédures

La bête noire de beaucoup de spécialistes en marchés publics. Elle exige un bon niveau de maîtrise de l'informatique, des logiciels et un bon parc informatique pour être mise en œuvre de façon efficiente. Aujourd'hui ses algorithmes, permettent d'optimiser le processus et de limiter l'intervention humaine afin de réduire les risques d'intégrité en marchés publics

Intégration de la liste internationale au niveau national

Nos pays ne sont certes pas signataires de l'accord mutuel des décisions d'exclusion de financement signée par les bailleurs de fonds internationaux. Beaucoup d'entreprises qui sont sur des listes noires internationales, continuent de soumissionner aux niveaux nationaux car ne sont pas sur la liste noire nationale

Renforcer le rôle de la presse et des lanceurs d'alerte

Ils jouent un rôle important dans la dénonciation des pratiques interdites en marchés publics, mais on a besoin d'être formés et protégés par des textes et dispositions

Gestion optimale de l'authenticité des pièces administratives et techniques

L'un des risques auxquels les acteurs des marchés publics sont le plus exposés. Ils n'ont quasiment pas de moyens pour y faire face. Une gestion optimale des systèmes d'information devrait considérablement atténuer ce risque. Mais il faudra des décisions internes, nationales et même sous régionales coordonnées pour y arriver.

CONCLUSION

La Passation des marchés n'est pas la cause mais plutôt offre des opportunités pour la corruption qui affecte la bonne gestion des marchés publics